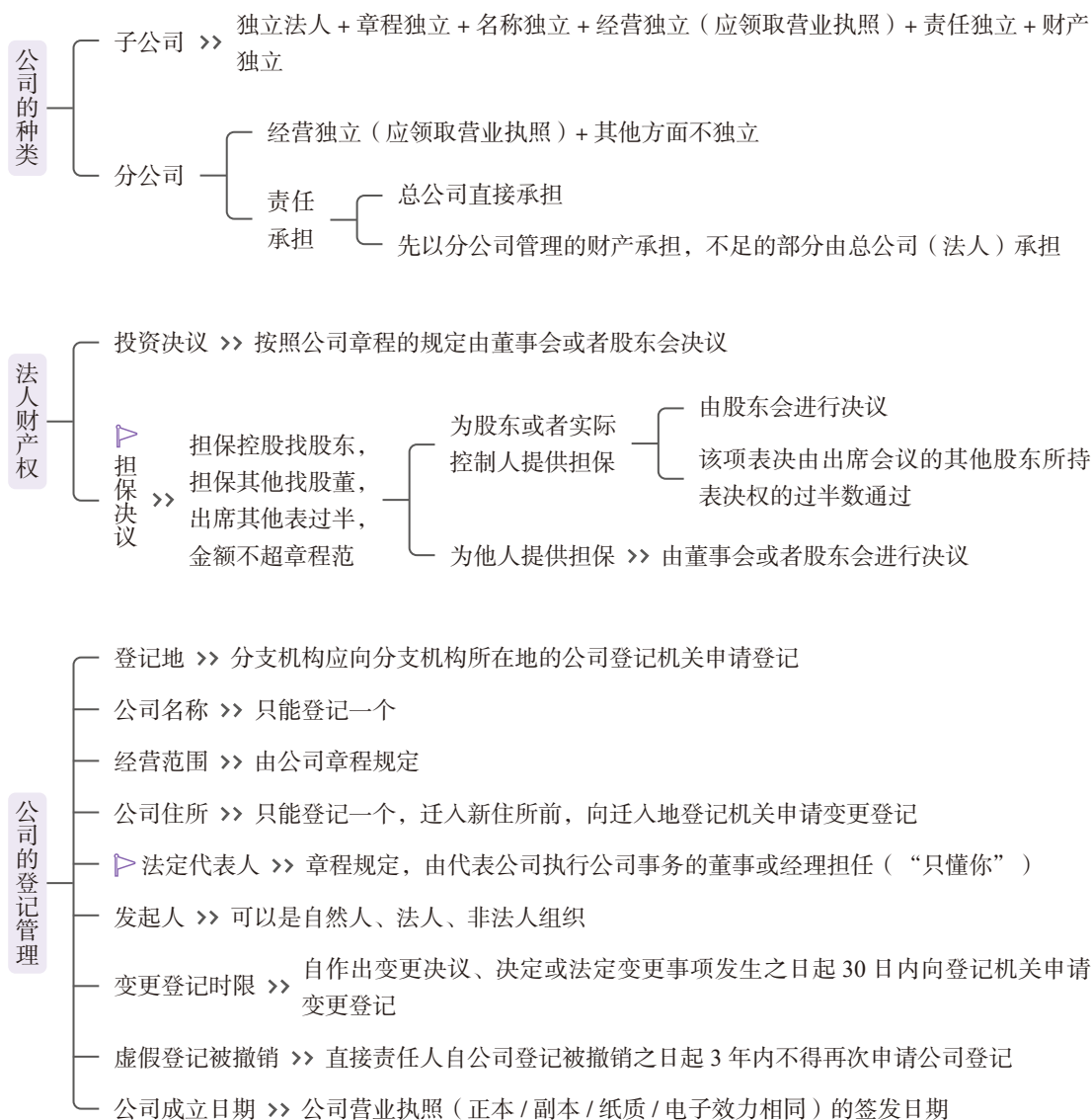
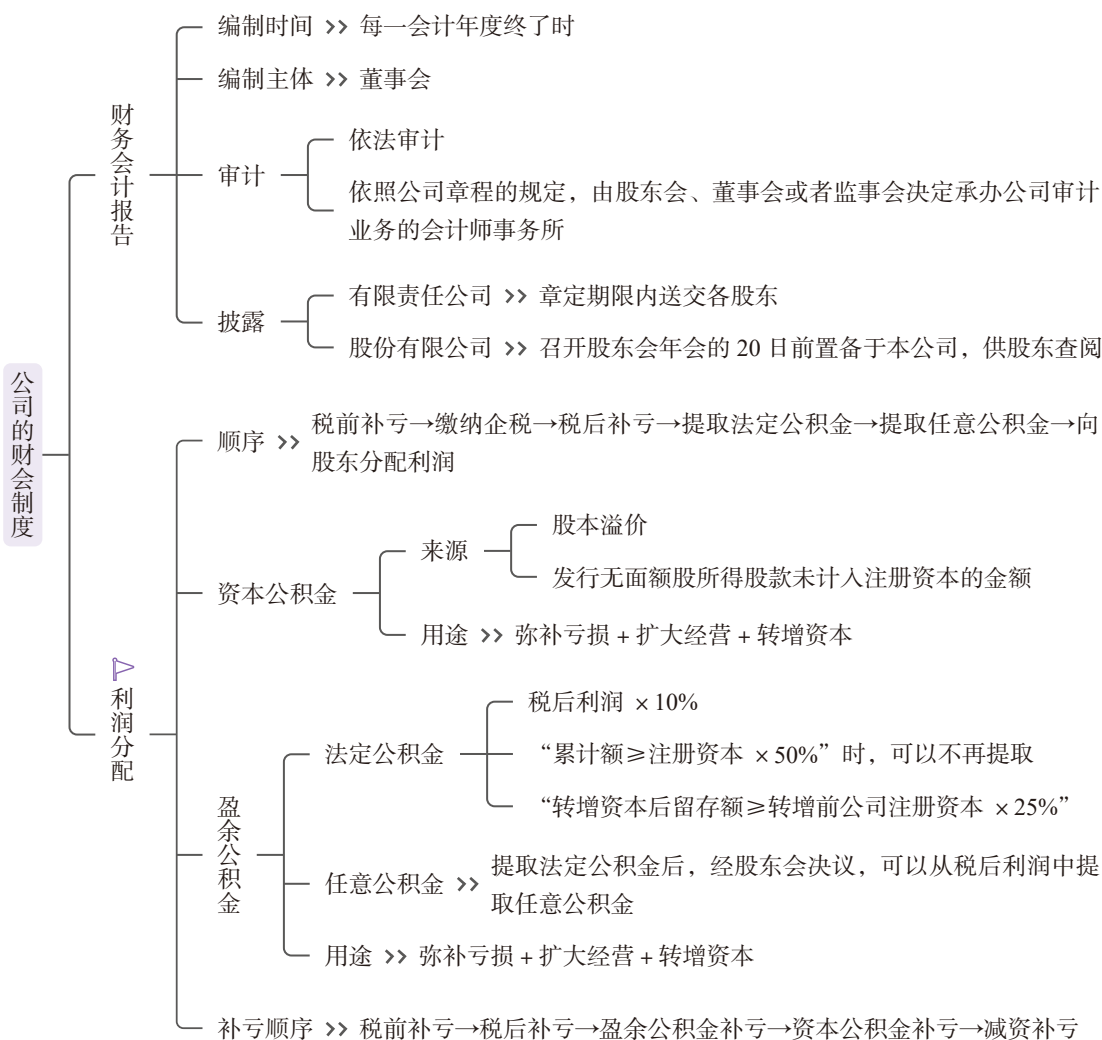
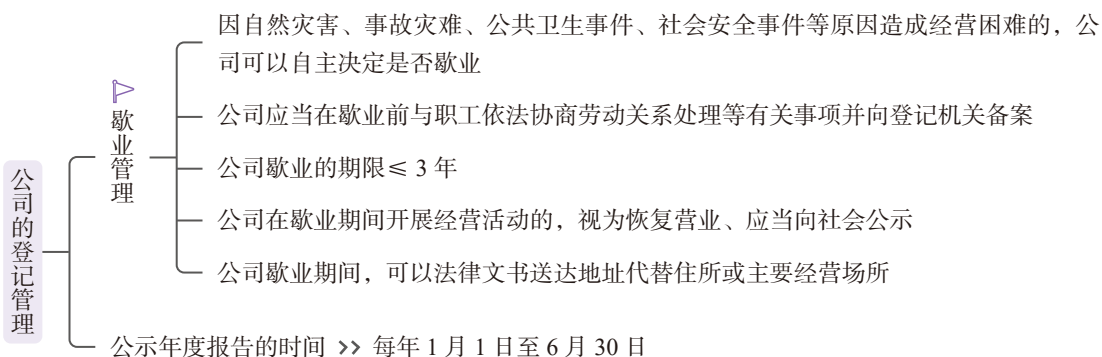
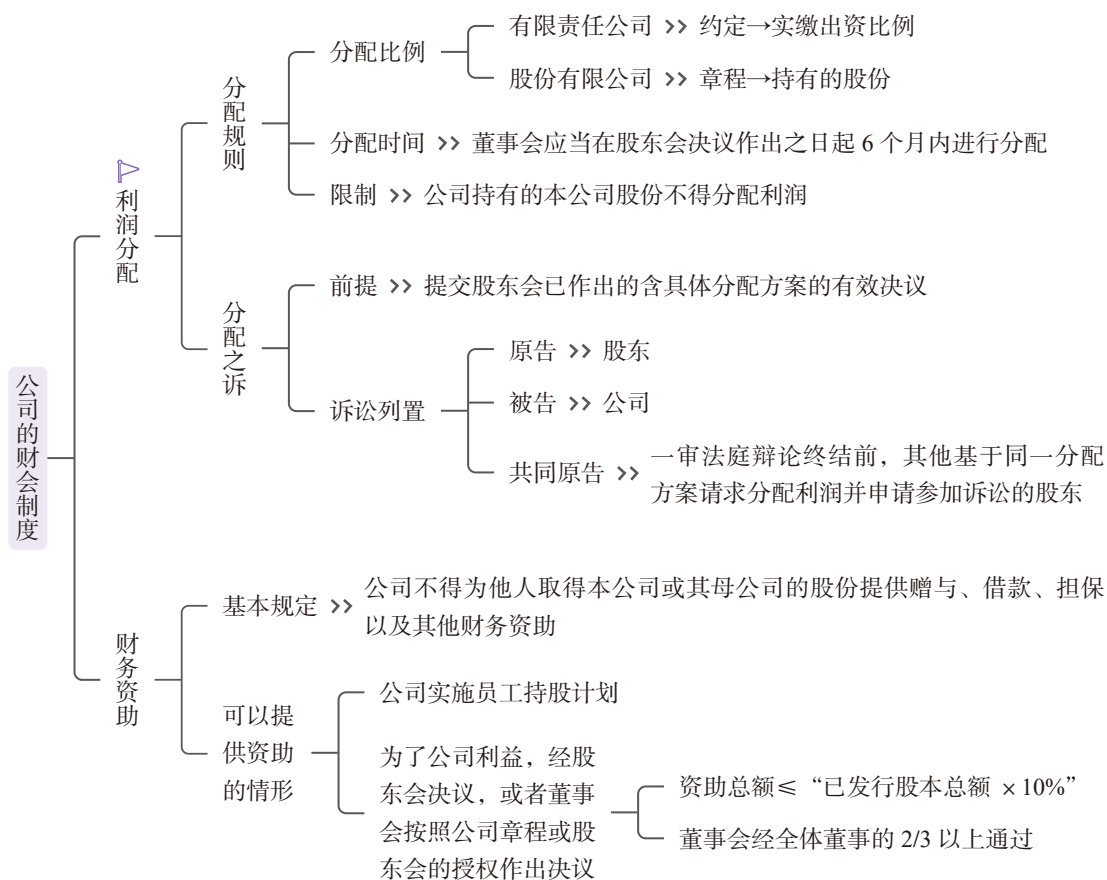


第二章 公司法律制度

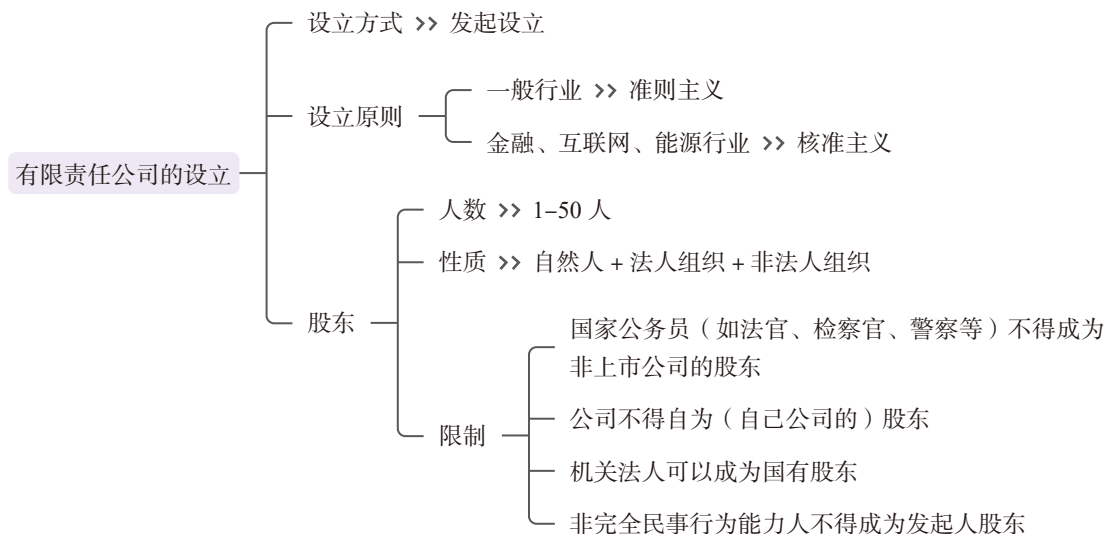
第一单元 公司的基础知识

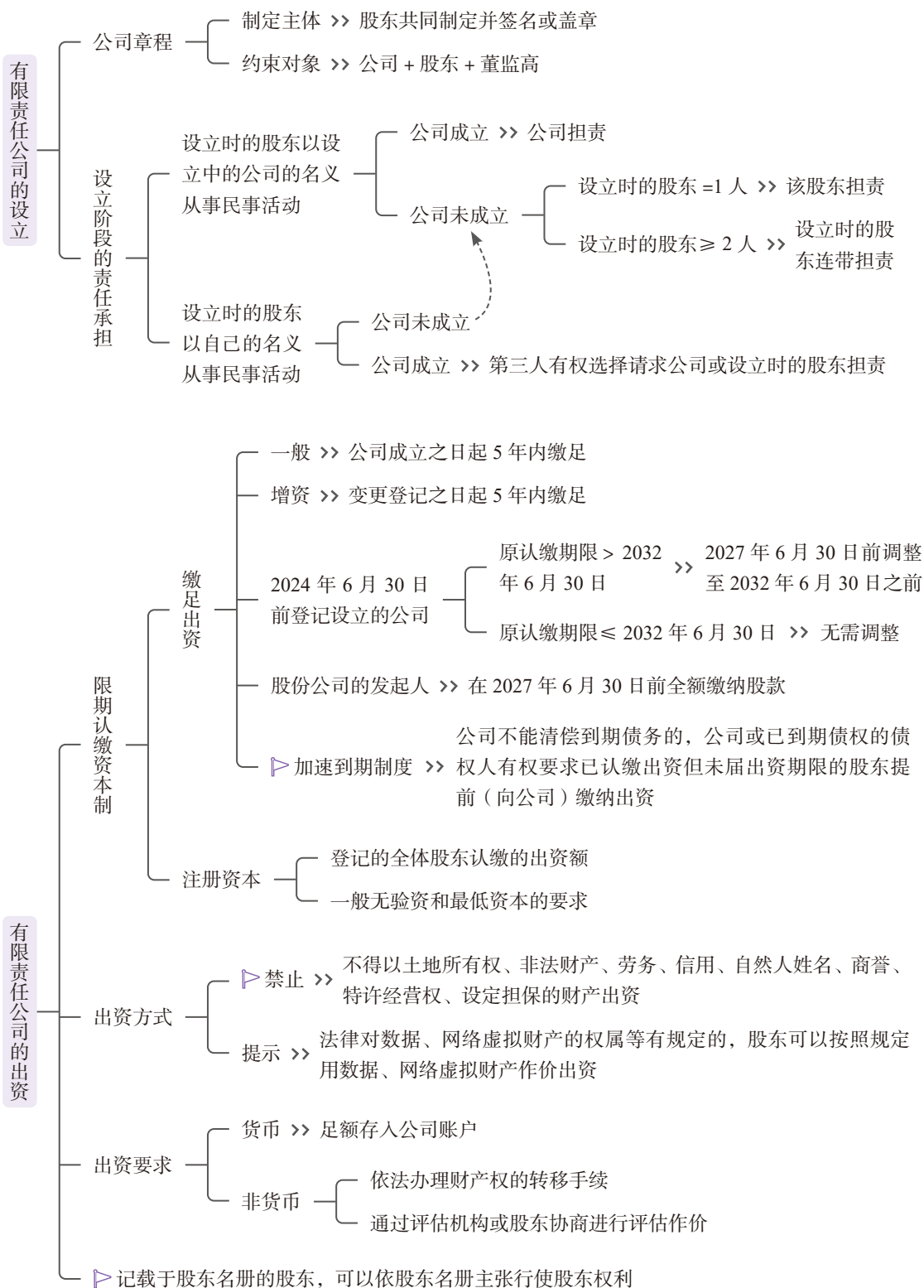




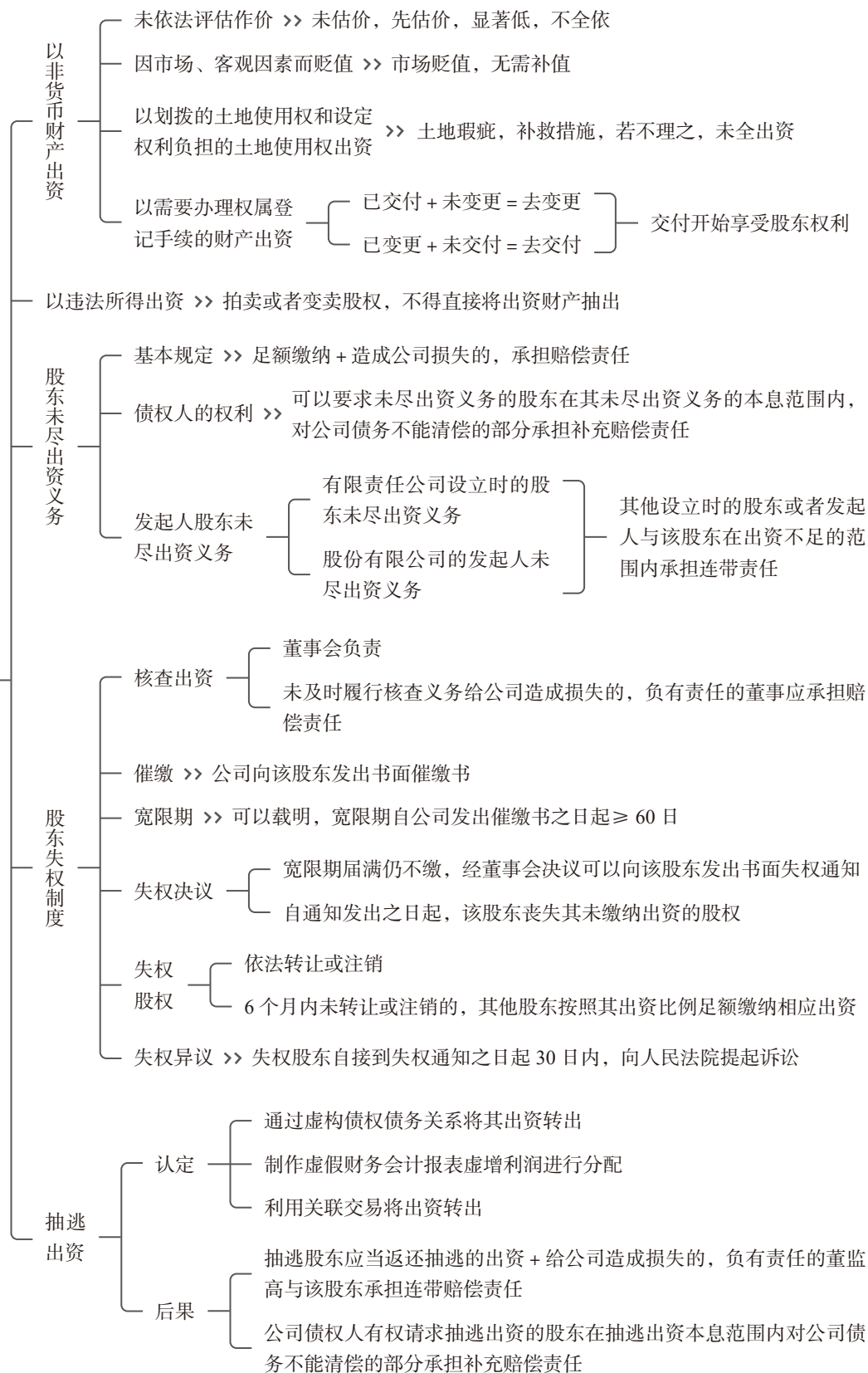


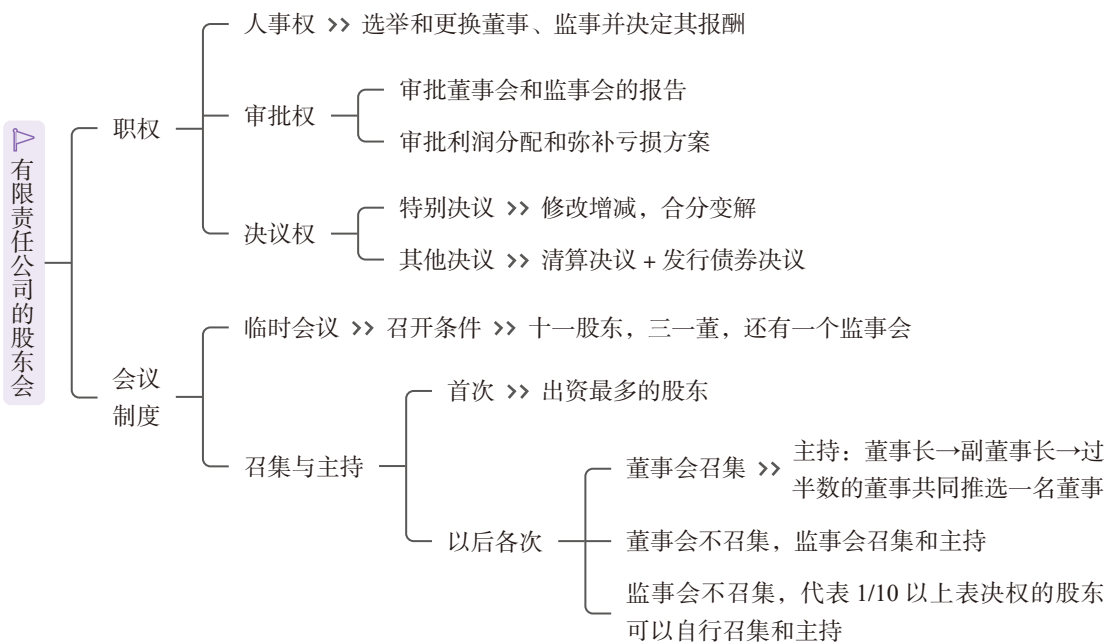
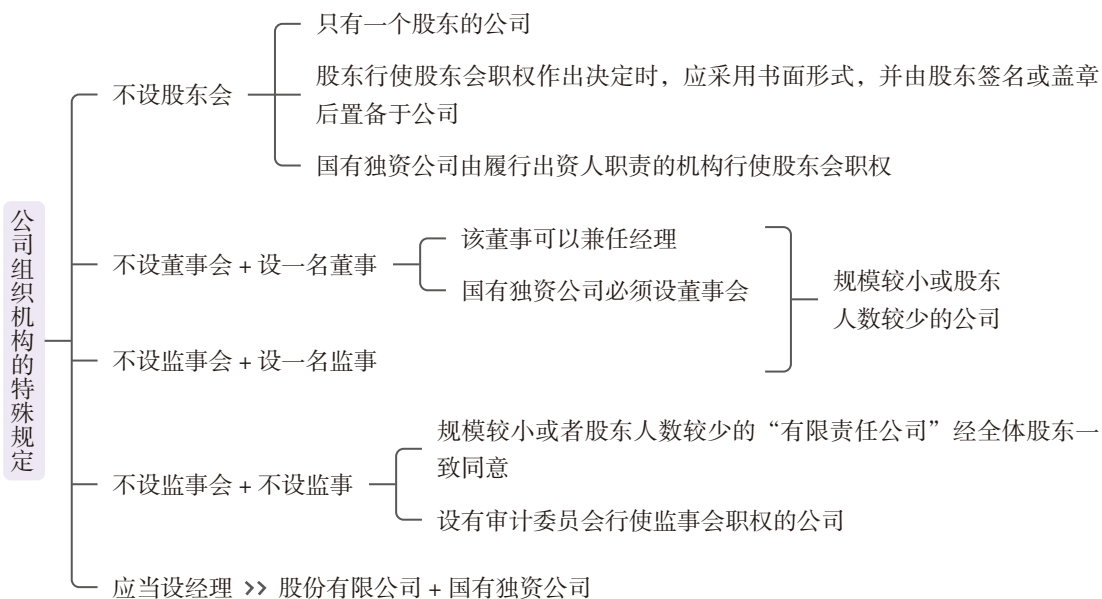
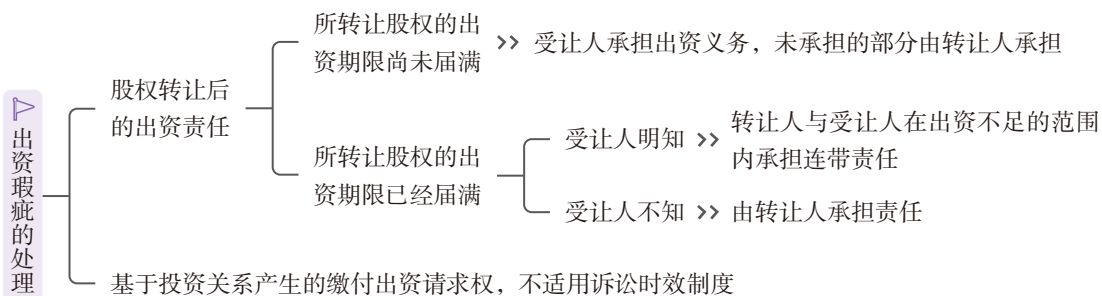
第二单元 有限责任公司



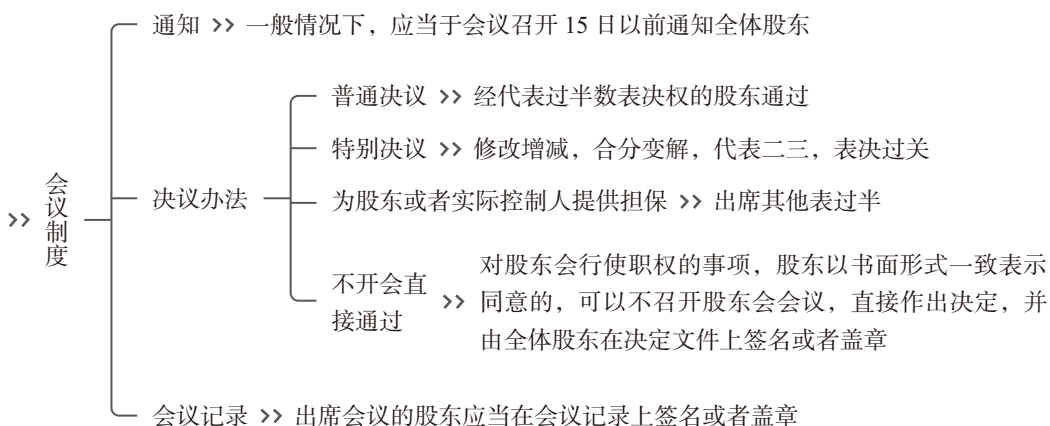


出资瑕疵的处理

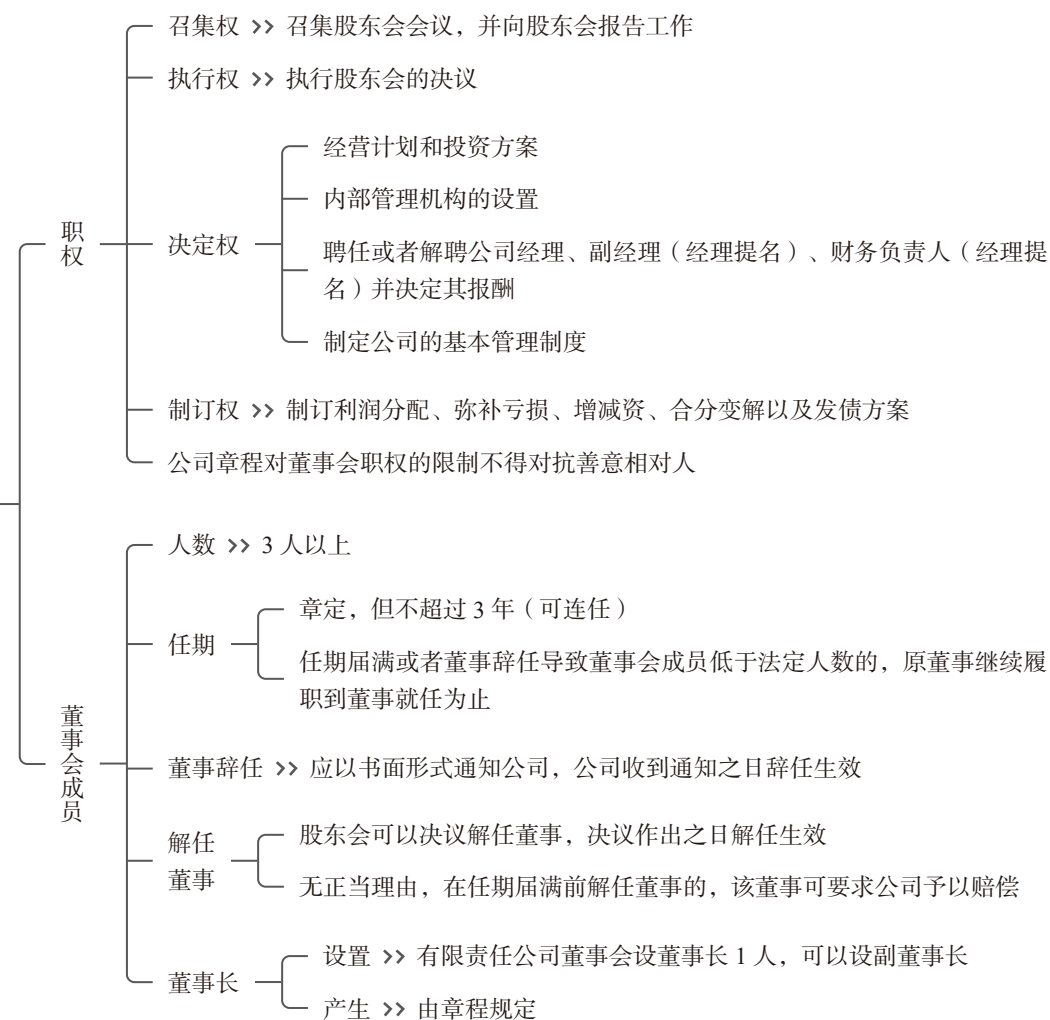




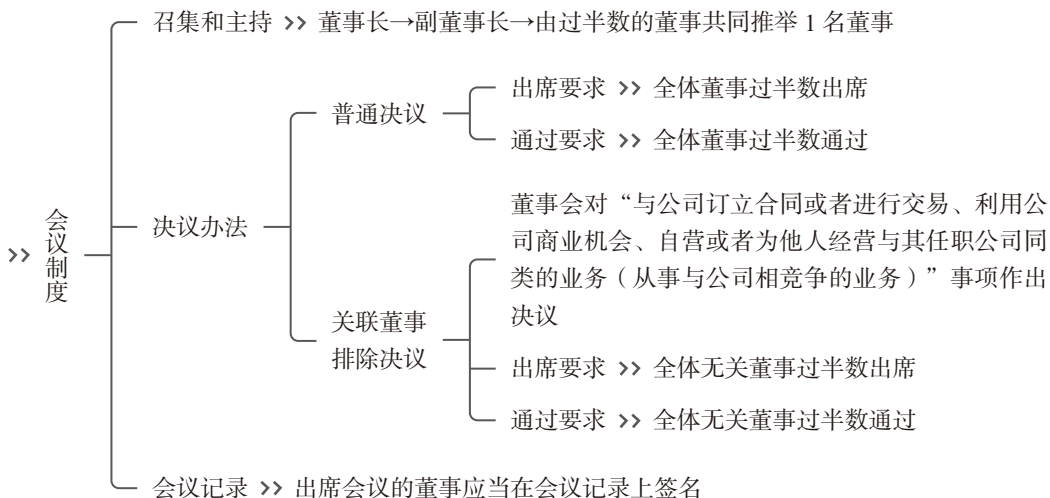
▶ 有限责任公司的股东会



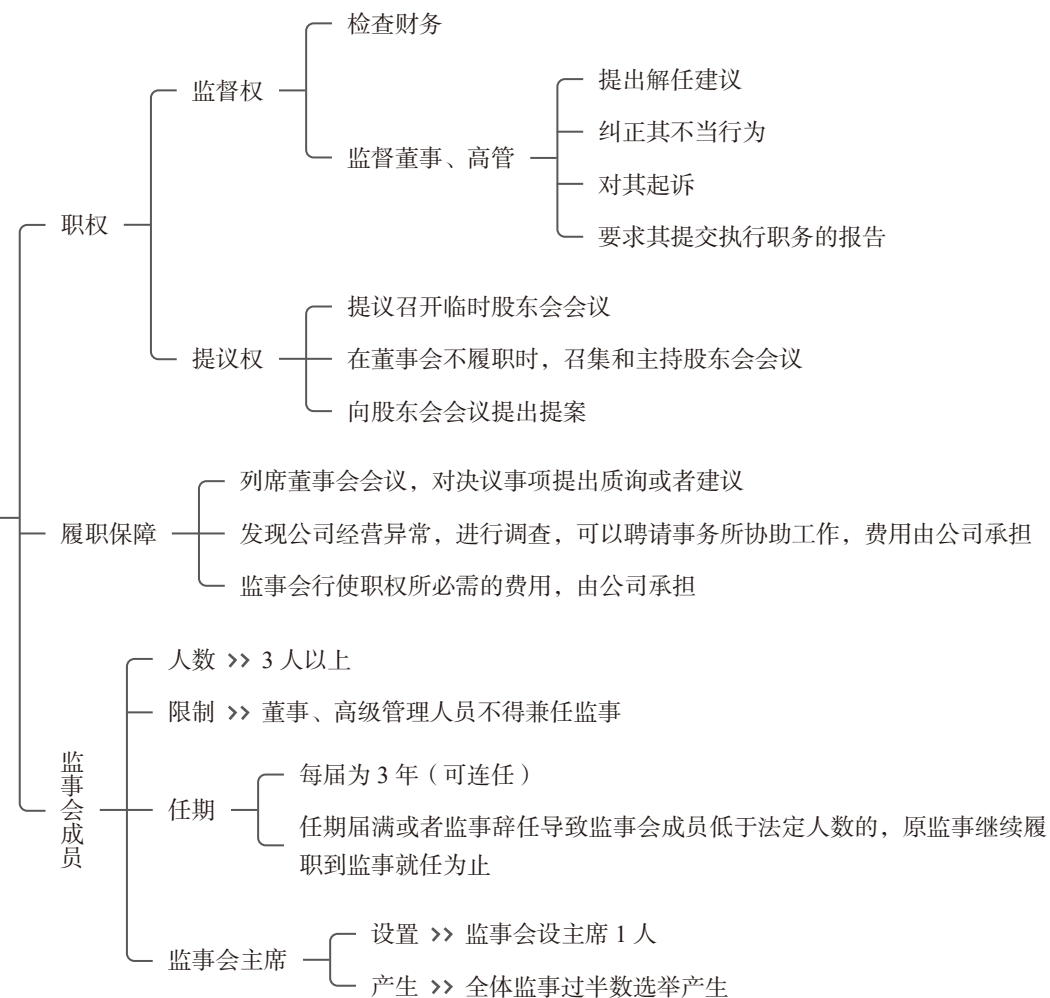
▶ 有限责任公司的董事会



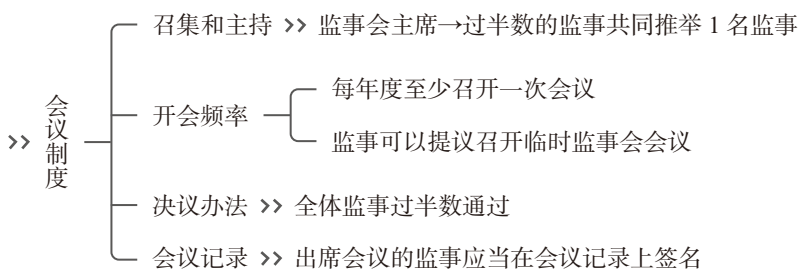
▶ 有限责任公司的董事会



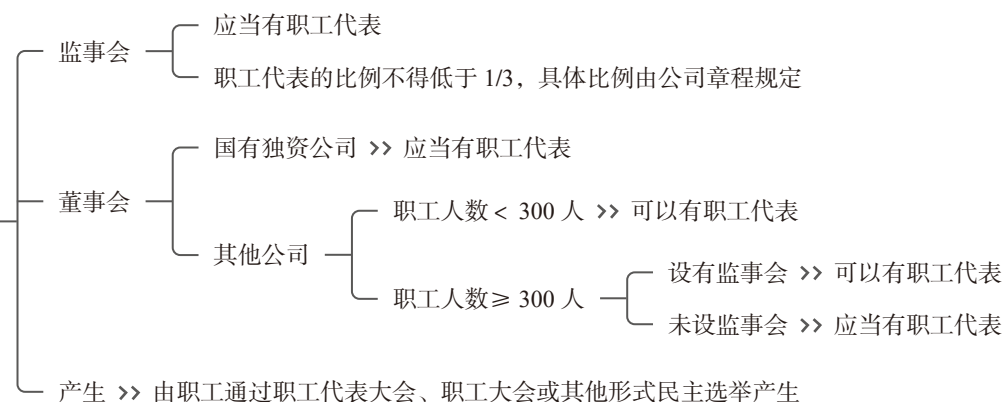
▶ 有限责任公司的监事会



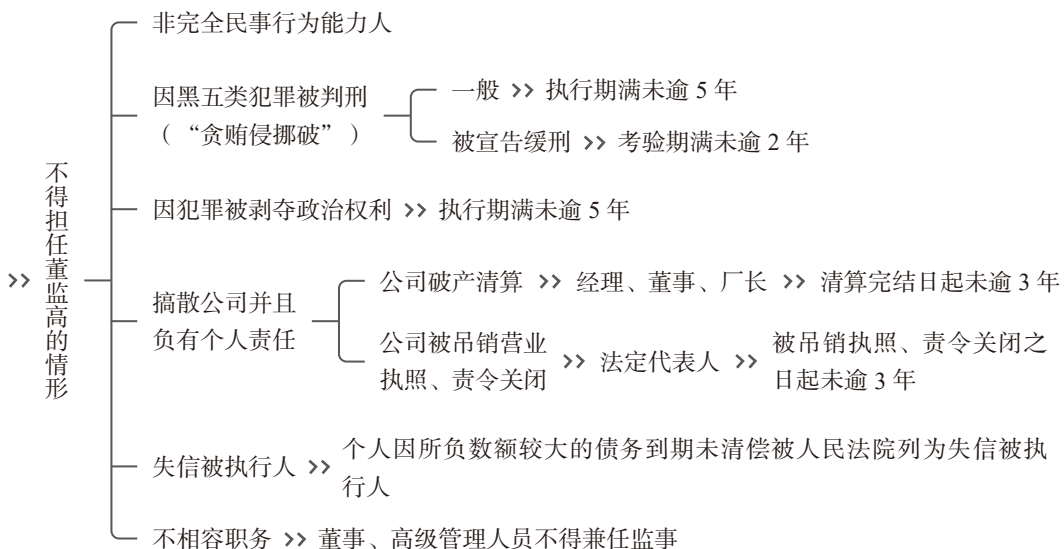
▶ 有限责任公司的监事会

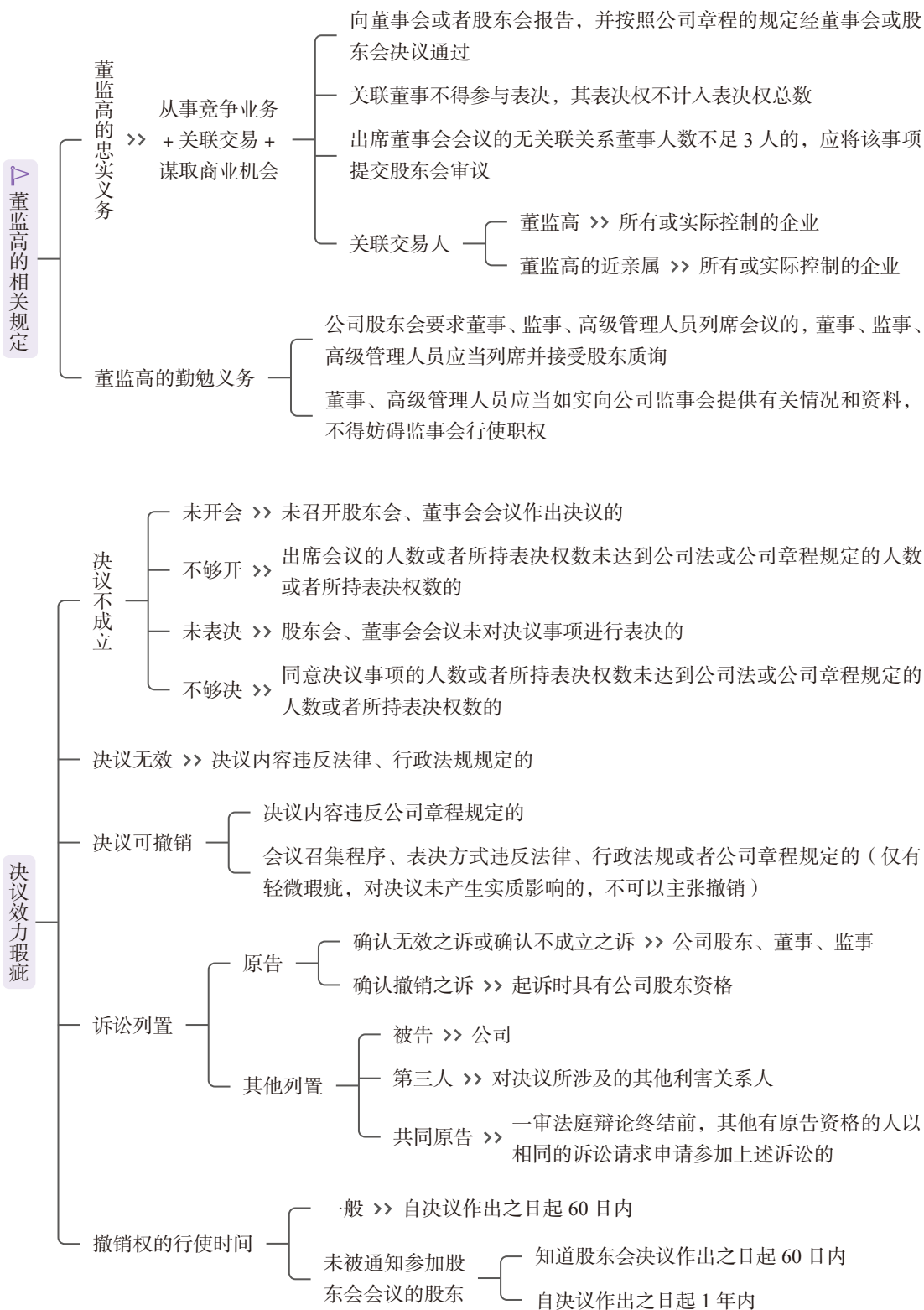


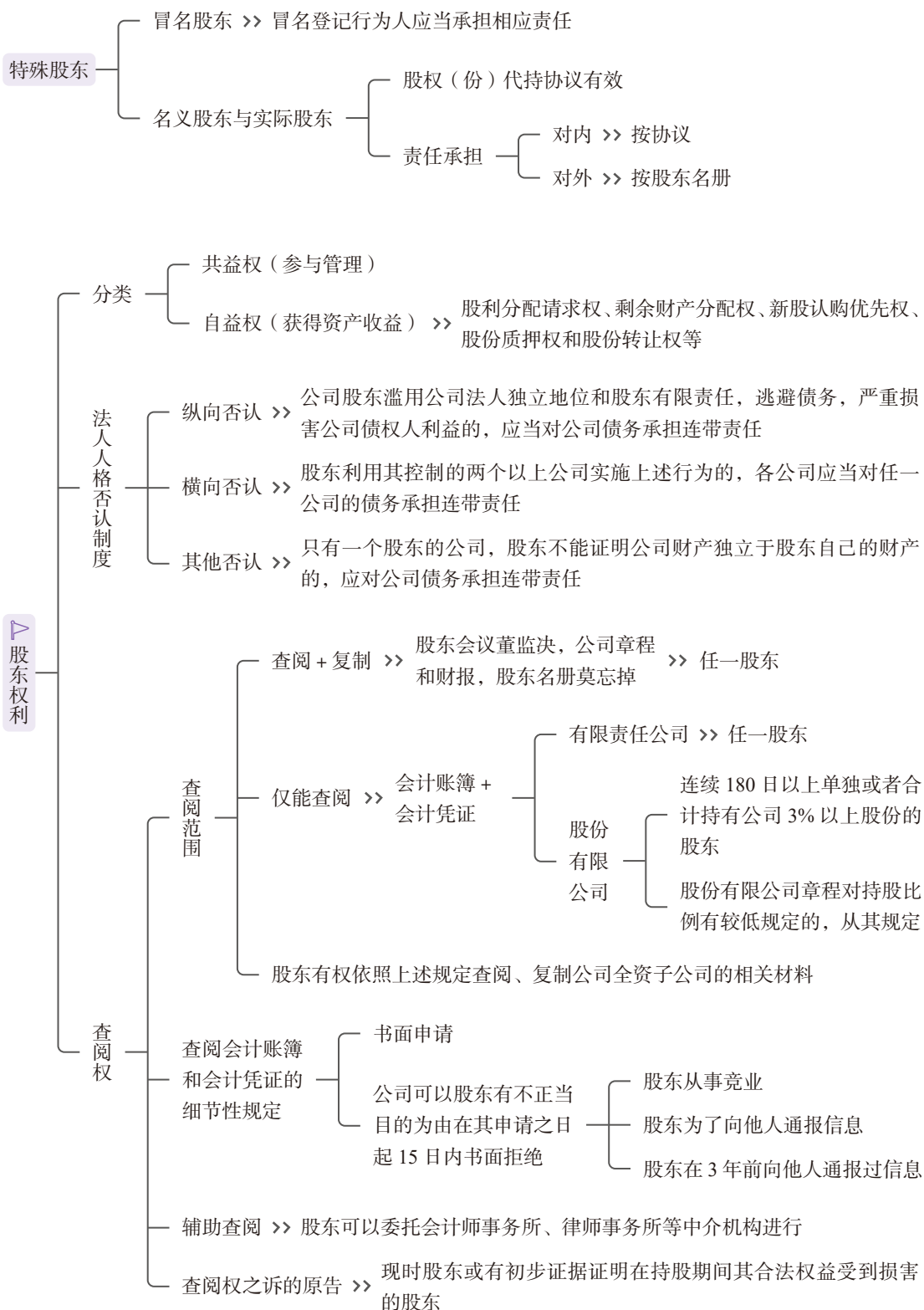
职工代表制度

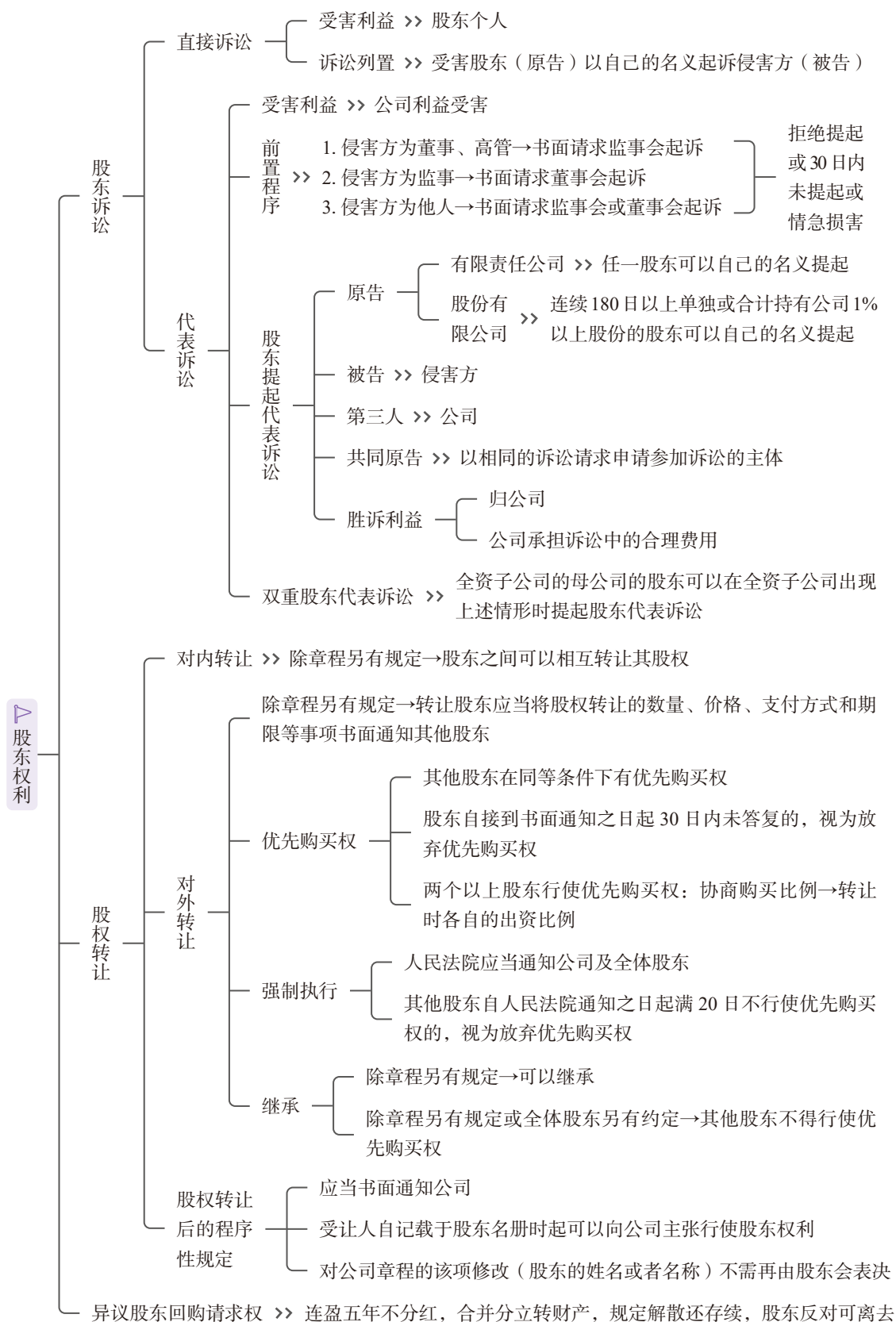


▶ 董监高的相关规定

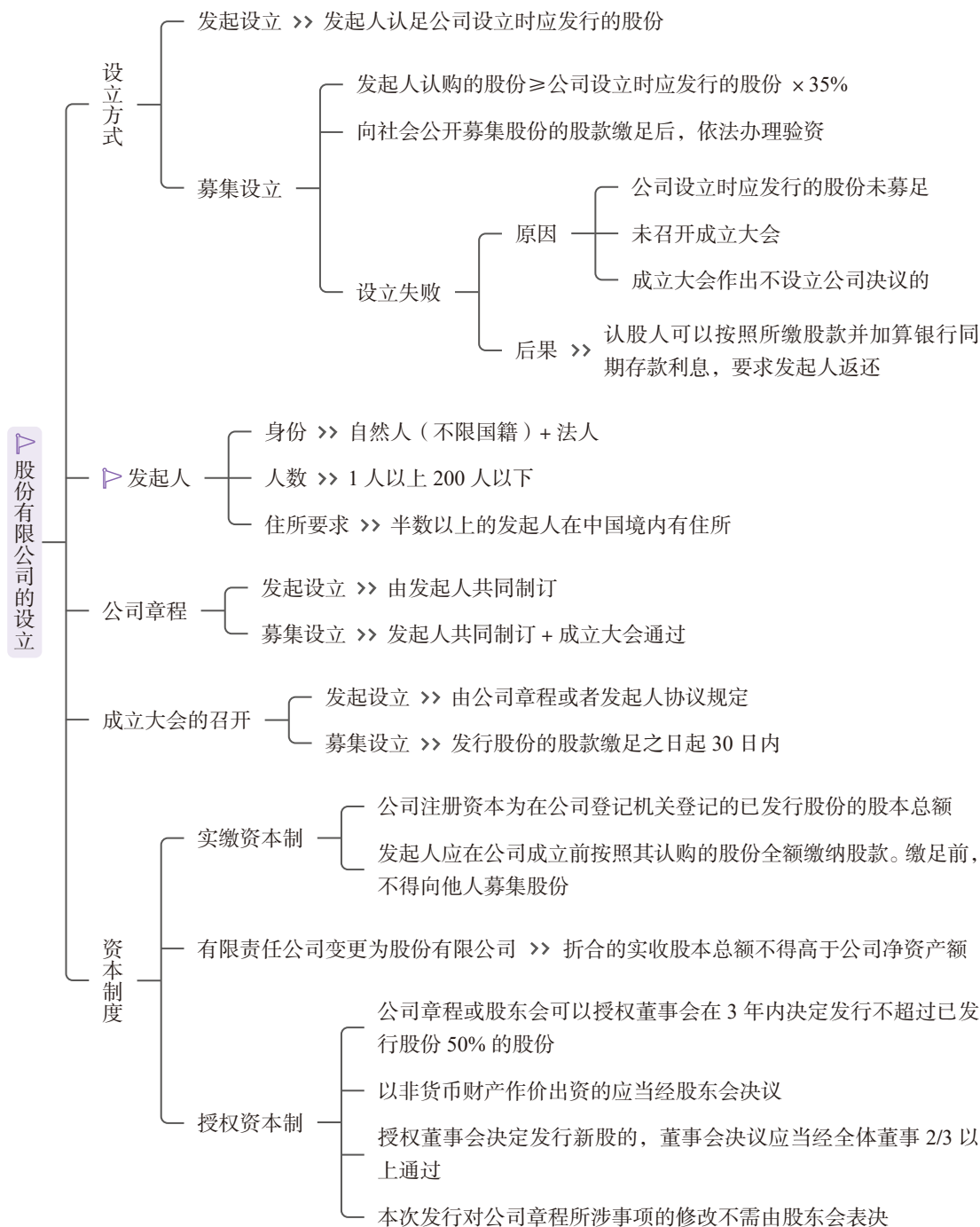


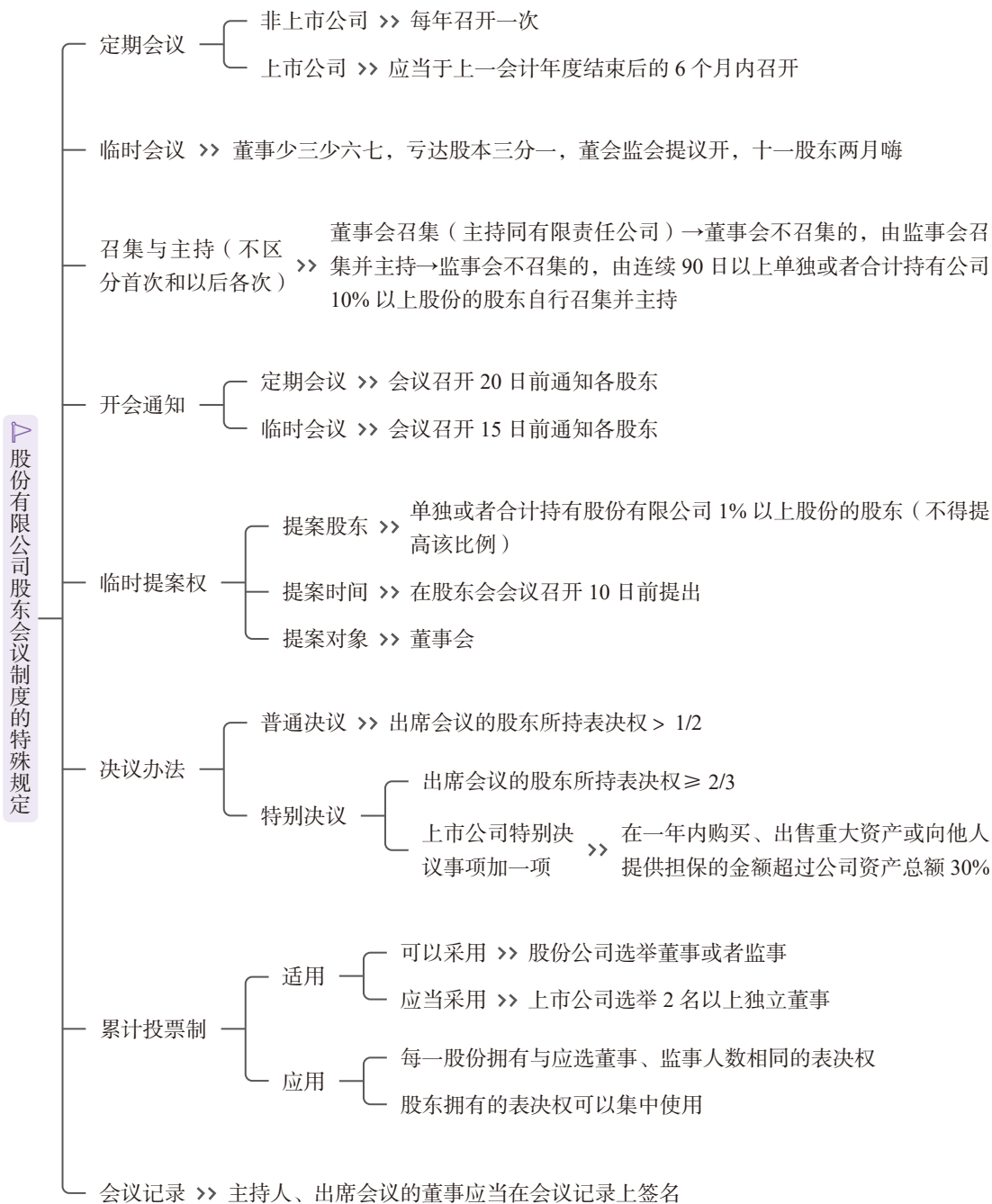




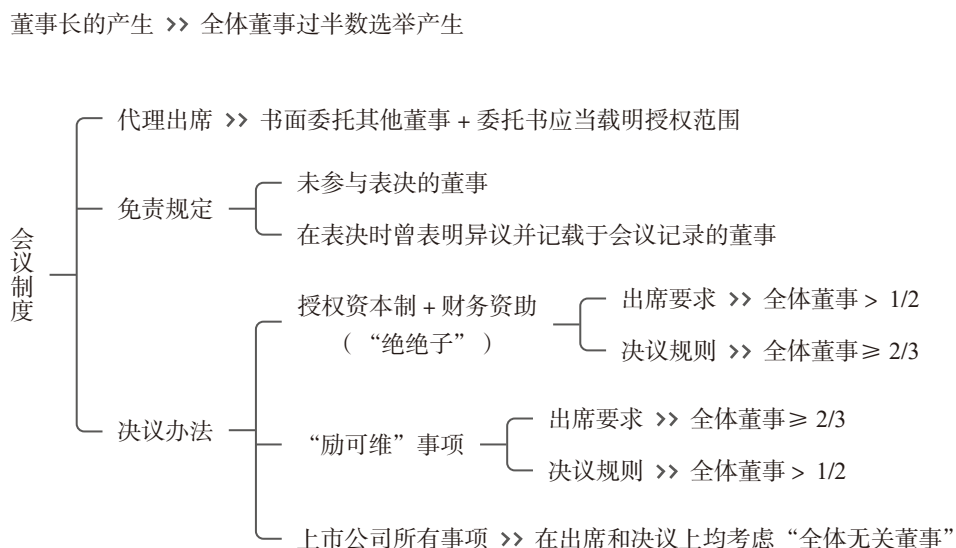


第三单元 股份有限公司

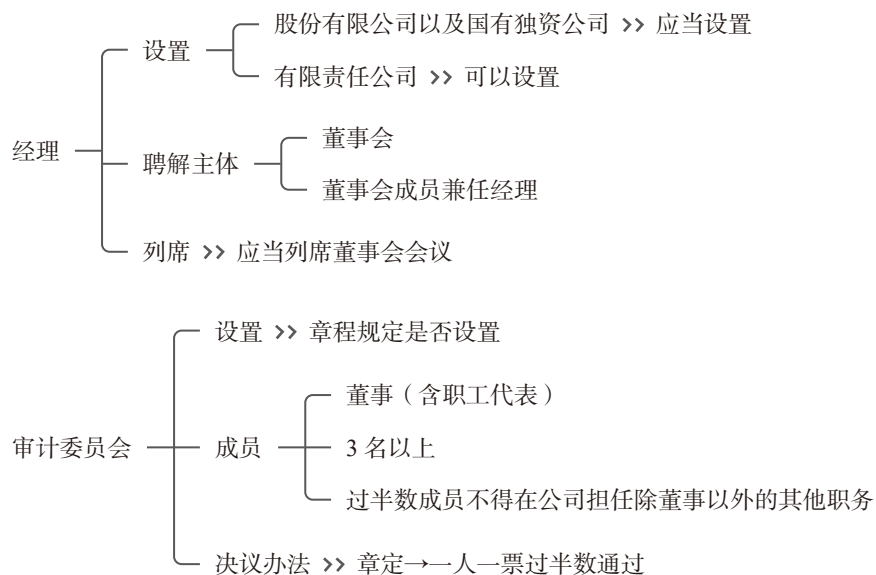




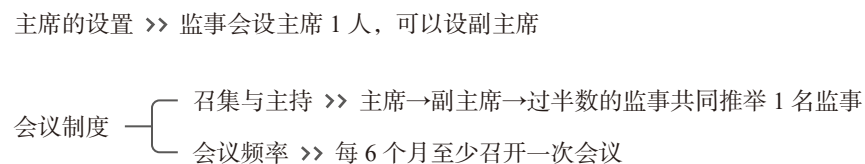
股份有限公司董事会的特殊规定

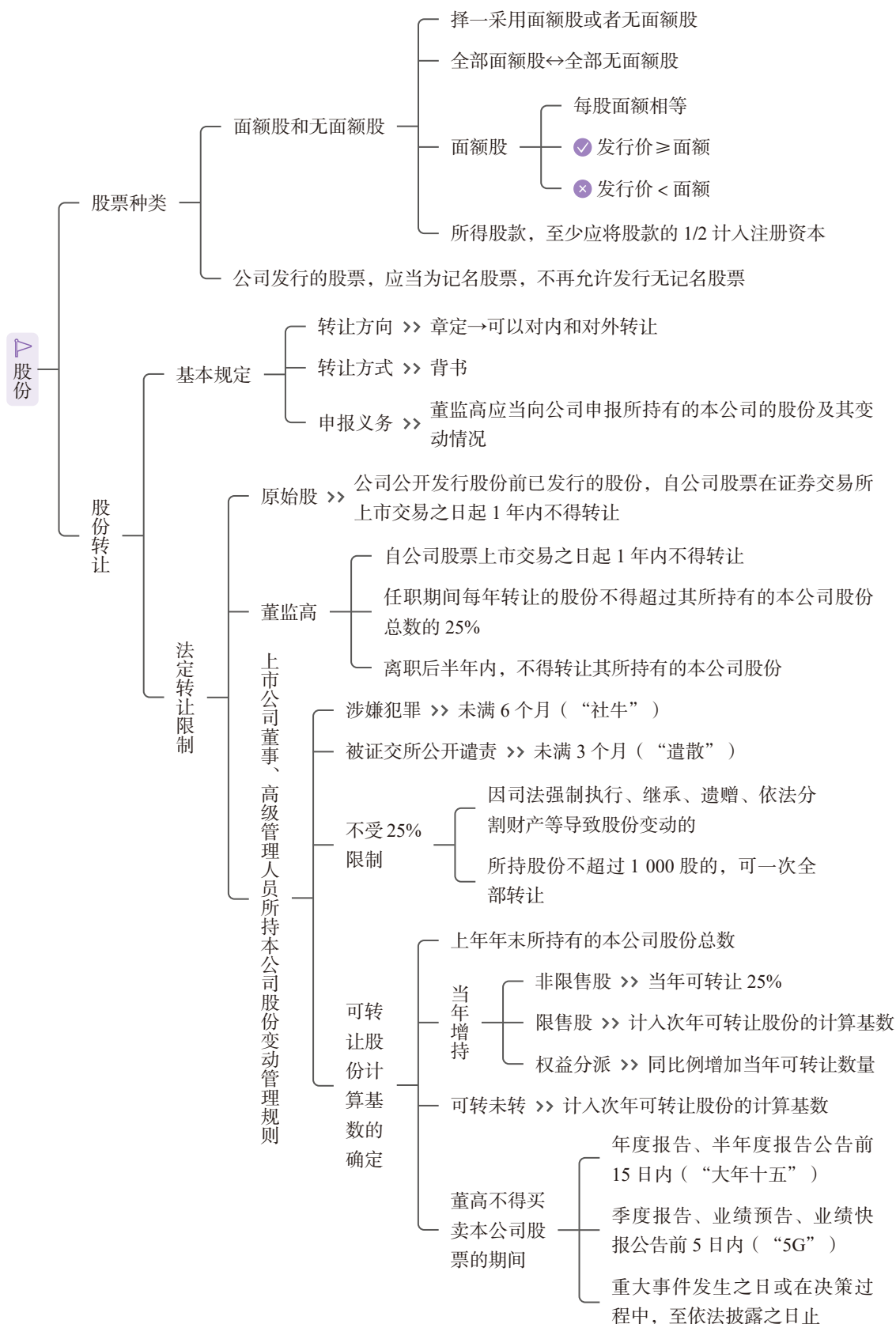


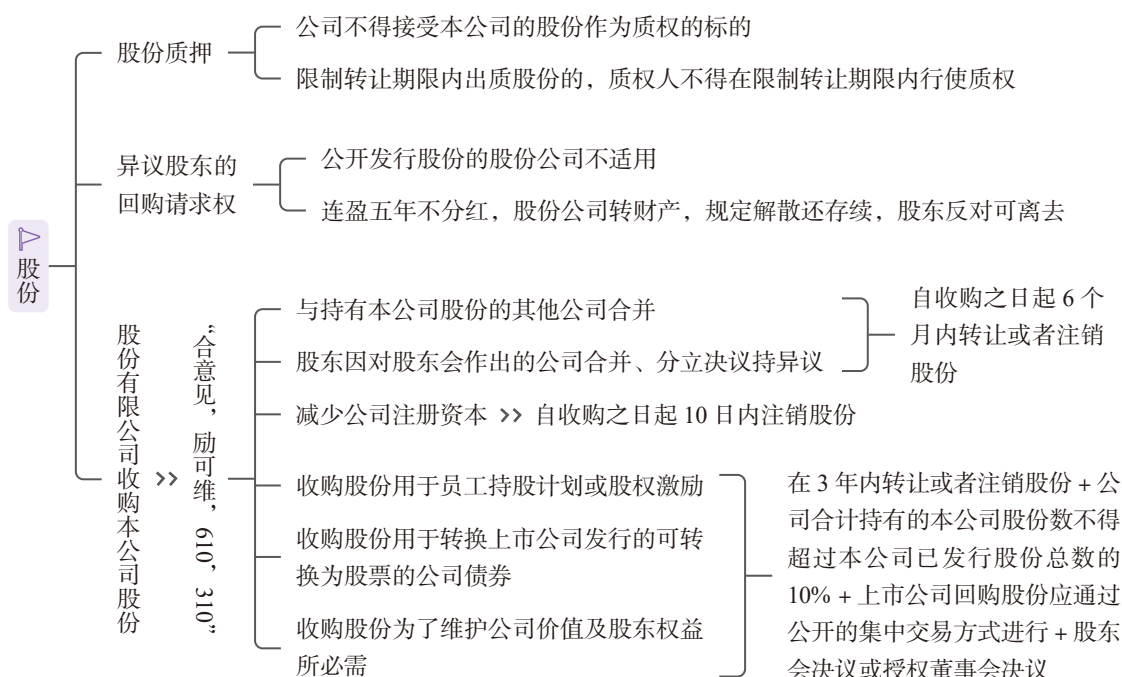
经理和审计委员会



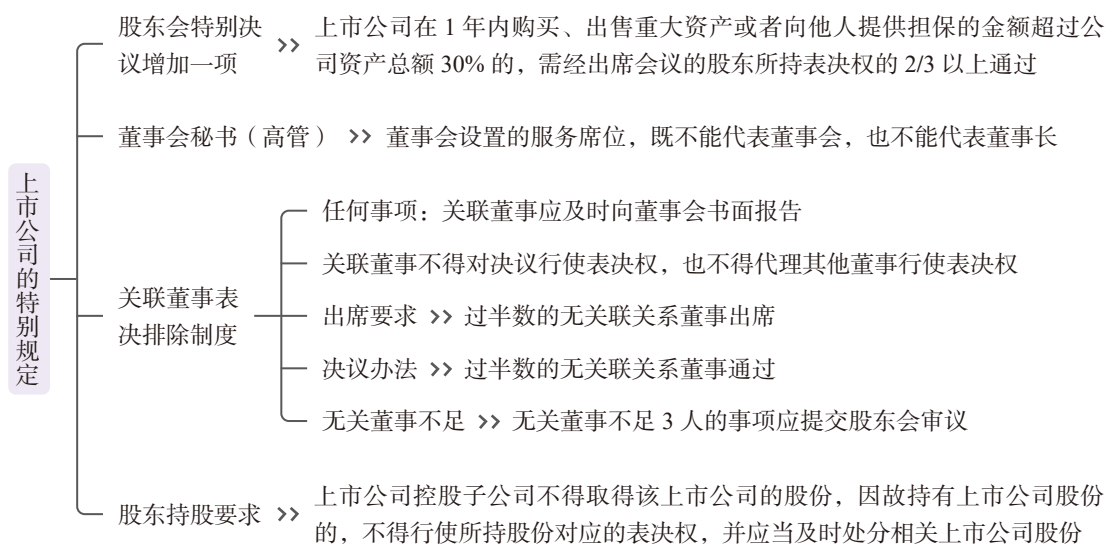
股份有限公司监事会的特殊规定







第四单元 上市公司的特别规定



独立董事制度

▶ 成员配置 >> 不得低于董事会成员的 1/3，且至少包括 1 名会计专业人士

▶ 审计委员会

成员 — 不在上市公司担任高管的董事
独立董事应当过半数

召集人 >> 独立董事中会计专业人士

董事会作出决议前应
经审计委员会全体成
员过半数通过的事项

聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
聘任、解聘财务负责人
披露财务会计报告

应当经全体独立董事
过半数同意后独立董
事才能行使的职权

独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或核查
向董事会提议召开临时股东会
提议召开董事会会议

履职方式

出席方式 >> 亲自出席或书面委托其他独立董事代为出席

解职

原因 >> 独立董事连续两次未能按照上述方式出席

程序 >> 董事会应在该事实发生之日起 30 日内提议召开股东会
解除该独立董事职务

独立董事
专门会议

由过半数独立董事共同推举 1 名独立董事召集和主持
召集人不能履职的，2 名及以上独立董事可自行召集并推举
1 名代表主持

任职条件

▶ 正向条件（核心）

具备担任上市公司董事的资格
具有 5 年以上履职所必需的专业经验
最多在 3 家境内外上市公司担任独立董事

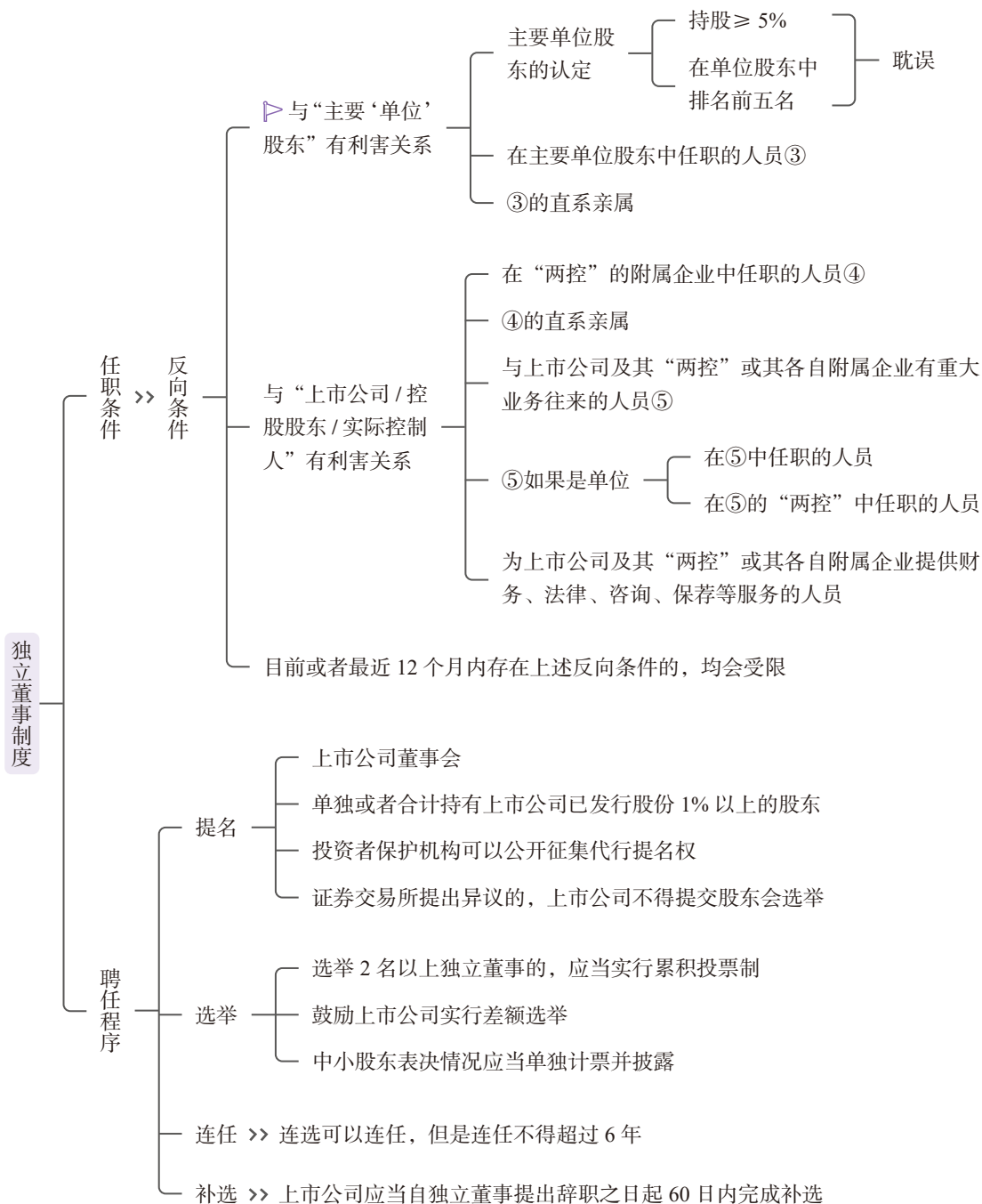
反向条件

▶ 与上市公司有利害关系

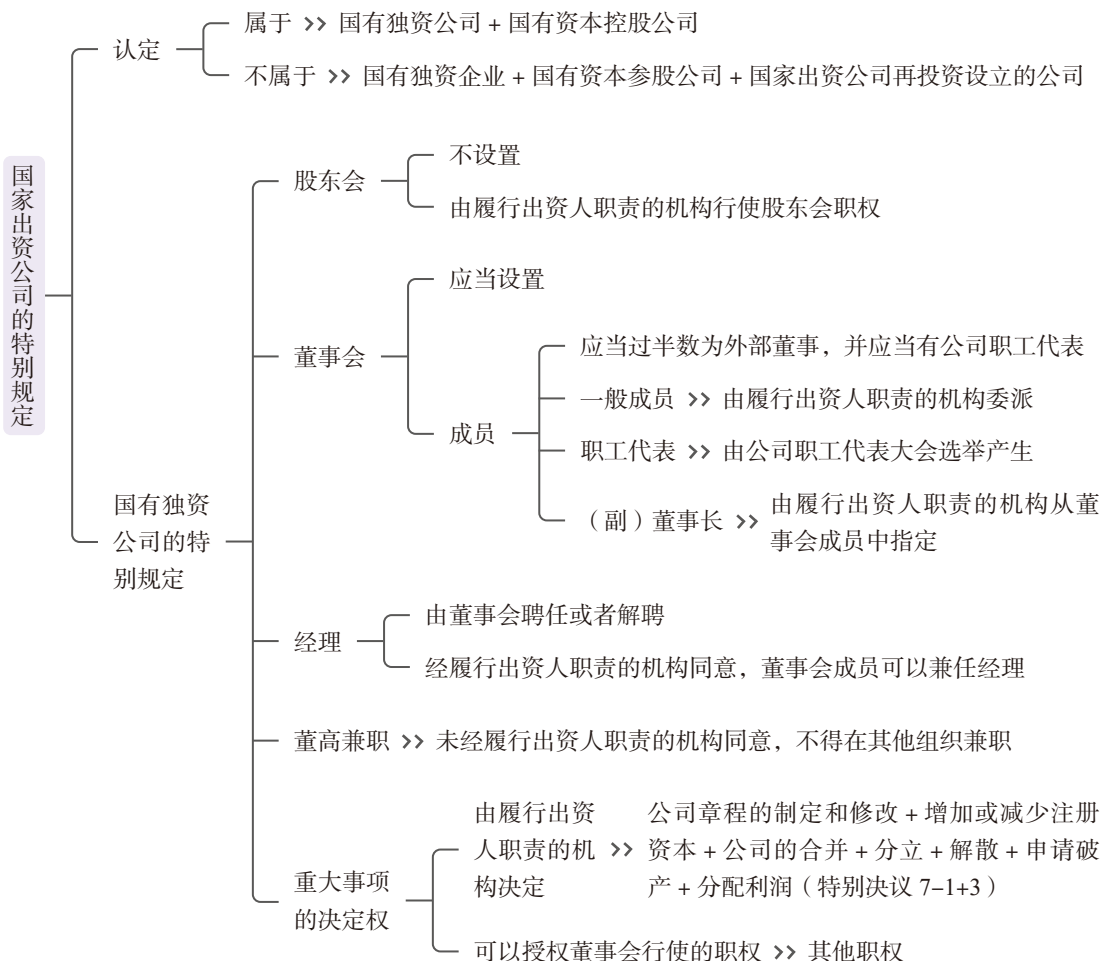
在上市公司或其附属企业任职的人员①
①的直系亲属（配偶 / 父母 / 子女）
①的主要社会关系

▶ 与“主要‘自
然人’股东”
有利害关系

主要自然人
股东的认定 — 持股 $\geq 1\%$
在自然人股东
中排名前十名 — 一直前十
该主要自然人股东②
②的直系亲属



第五单元 国家出资公司的特别规定



第六单元 其他考点

